

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1931/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

โจทก์

นางอุมาพรหรือจำเรียง เจริญสวัสดิ์หรือ

เอี่ยมเมือง กับพวก

จำเลย

นางผ่าน จันทรัมย์

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสง่า งามคล้าย ผู้ขอประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองขอประกันตัวจำเลยที่ 2 ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ชลช จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288,289(7),340 วรรคท้าย,340 ตริ,83,84,90 ลงโทษจำเลย
ที่ 2 ฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นให้ประหารชีวิต จำเลยที่ 2 ยังมีผิดตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,55,72 ทวิ,78 ชลช ลงโทษจำเลยที่
2ฐานมีอาวุธปืนซึ่งไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 4 ปี ฐานพาอาวุธปืนจำคุก 6
เดือน คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้
หนึ่งในสาม โทษประหารชีวิตให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ส่วนฐานมีอาวุธปืนซึ่งไม่อาจ
ออกใบอนุญาตให้ได้จำคุก 2 ปี 8 เดือน ฐานพาอาวุธปืนจำคุก 4 เดือน ดังนั้นเมื่อ
เรียงกระทงลงโทษแล้วคงจำคุกตลอดชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรึงโทษจำคุก 24
ปี และความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นในครอบครัวโดยไม่รับอนุญาต ลงโทษจำคุก 2 ปี
กับความผิดข้อหาพาผู้อื่นไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ลงโทษจำคุก 6
เดือนรวมลงโทษจำคุกจำเลยที่ 226 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม ลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 17 ปี 8
เดือน ข้อหาอื่นให้ยก นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 และโจทก์ฎีกา (อันดับ 251,253)

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 252)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยที่
2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยที่
2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ